

DI DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
DAERAH KUALA TERENGGANU
DI KUALA TERENGGANU
DI NEGERI TERENGGANU

DALAM PERKARA PERMOHONAN PENGESAHAN LAFAZ CERAI

PERMOHONAN NO: 11007-054-05XX-20XX

ANTARA

IDAMAN BINTI KASIH
KP: 777777-11-4444

PEMOHON

DENGAN

JJJJJ BIN KKKKKK
KP: 888888-11-5555

RESPONDEN

DI HADAPAN TUAN HAKIM,
TUAN HAJI ZAMZAM BIN ISMAIL, PJK.,
HAKIM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH KUALA TERENGGANU,
DI KUALA TERENGGANU

PADA HARI AHAD, 12 SYAWAL 14XXH
BERSAMAAN 16 JUN 20XX

ATAS PERMOHONAN Pemohon, Permohonan ini didengar untuk perbicaraan di dalam Mahkamah Terbuka, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu dengan kehadiran Pemohon dan Responden. Setelah mendengar keterangan yang diberikan berserta affidavit Pemohon dan keterangan daripada Responden. **MAKA PADA HARI INI TUAN HAKIM TELAH MEMBUAT PENGHAKIMAN SEPERTI BERIKUT:**

FAKTA KES

Kes yang didengar ini adalah permohonan untuk mengesahkan perceraian antara Pemohon dengan suaminya, Responden yang didakwa dilafazkan oleh Responden pada 05/07/20XX terhadap Pemohon. Pemohon dan Responden tidak pernah bercerai sebelum ini. Lain-lain permohonan tidak dibuat oleh Pemohon.

Penemuan fakta menunjukkan wujudnya perkahwinan antara Pemohon dengan Responden pada 19/12/20XX di hadapan jurunikah bernama Mokhtar bin Mohamad, Surat Akuan Nikah 11-0501-20XX-120XXXX dengan berwalikan FGFGFG BIN KLKLKL, iaitu saudara lelaki seibu sebapa kepada Pemohon. Hasil perkahwinan pihak-pihak tidak dikurniakan cahaya mata.

Merujuk afidavit Pemohon yang difailkan pada 26/05/20XX, Pemohon menyatakan bahawa lafaz cerai diucapkan Responden berlaku melalui kiriman sistem khidmat pesanan ringkas (SMS). Kira-kira jam 1.00 tengah hari, bertarikh 05/07/20XX, Responden melafazkan “*Sekiranya awak tak balik rumah mak sebelum pukul 3 petang, saya cerai awak talak tiga*” terhadap Pemohon. Pada masa tersebut, Responden menyatakan bahawa beliau sedar apa yang diucapkan melalui SMS kepada Pemohon serta dalam keadaan waras dan tidak dipaksa.

ULASAN PENGHAKIMAN

Mahkamah berpendapat isu utama dalam permohonan yang dikemukakan oleh Responden ini ialah berkenaan dengan perceraian lafaz talaq secara taklik yang didakwa telah berlaku antara Pemohon dan Responden di luar Mahkamah. Adalah diketahui bahawa ikatan perkahwinan antara suami dengan isteri boleh terputus sama ada dengan pilihan suami atau dengan keputusan Qadhi/Hakim. Manakala perceraian secara lafaz talaq adalah berlaku dengan pilihan suami iaitu dengan cara suami melafazkan cerai kepada isteri.

Merujuk kitab *Mughnil Muhtaj*, oleh Shamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbiny, jilid keempat, cetakan Darul Hadis, Kaherah, tahun 1427Hijrah bersamaan 2006 Masihi, pada muka surat 454, talak dari segi istilahnya diertikan sebagai “*melepaskan ikatan nikah atau perkahwinan dengan lafaz talaq atau dengan lafaz yang tertentu yang seumpama dengannya*”.

Menurut peruntukan undang-undang sebagai mana disebut di atas itu, terdapat dua persoalan yang menjadi isu kepada Responden iaitu beliau menyatakan bahawa beliau

sedar dengan apa yang telah diucapkan kepada bekas isterinya dan yang kedua ialah mahkamah perlu mengesahkan mengenai lafaz cerai tersebut.

Bagi menjawab persoalan ini, terdapat hadith yang telah dikemukakan oleh baginda Rasulullah saw di dalam riwayat Tarmizi menyatakan bahawa,

جد وهن جد جدهن ثلاث : والرجعة والطلاق، النكاح،

Bermaksud: Ada tiga perkara yang dilakukan samada secara bersungguh-sungguh dan gurauan akan dikira bersungguh-sungguh, iaitu nikah, talaq dan ruju'.

Daripada hadith ini dapat disimpulkan bahawa terdapat tiga perkara yang ditegaskan oleh Rasulullah saw untuk diucapkan secara bersungguh dan ianya tetap akan menjadi bersungguh. Tiga perkara tersebut sangat berkaitan dengan nasab keturunan masyarakat muslim. Hal ini menjadi nilai yang mesti perhatikan secara teliti agar penghukuman tidak dilakukan secara sambil lewa. Selain itu, hadith ini mengajarkan kepada kita bahawa setiap perkara tidak boleh diucapkan secara sambil lewa kerana ia memerlukan penjelasan secara terperinci.

Selain itu di dalam *kitab Fiqh dan Perundangan Islam*, oleh Wahbah Al-Zuhaili cetakan Dewan Bahasa Dan Pustaka, cetakan pertama 2001 ada menjelaskan mengenai syarat-syarat orang yang mentalaq iaitu talaq orang gila atau tertekan perasaan, talaq orang yang terlalu marah, talaq orang mabuk, talaq bagi bukan Islam, talaq orang yang murtad, talaq bagi orang yang bodoh, dan talaq orang yang terpaksa tidak mengugurkan maksud orang yang mentalaq itu secara jelas.

Responden menafikan bahawa dia bukan berada di dalam mana-mana jenis orang yang digugurkan hukumnya dan ini secara jelas menunjukkan bahawa pemohon waras ketika melafazkan cerai tersebut dan beliau faham dengan apa yang telah diucapkan kepada Pemohon.

Di dalam kitab tersebut ditakrifkan juga bahawa taklik talaq adalah sesuatu yang terikat. Mengikut Nas Kitab al-Sharkawi Juzuk 2, muka surat 302, yang bermaksud

“Barangsiapa yang berlafaz taklik akan talak dengan satu sifat dan didapati sifat-sifat itu, maka jatuhlah ia mengikut kehendak lafaz itu.” Jadi taklik talaq ialah lafaz yang dibuat oleh suami semasa suami lafaz yang merupakan perjanjian yang tidak menyalahi hukum Allah dan jika ia tidak menyempurnakan perjanjian tersebut, ia akan menerima akibat mengikut perjanjian yang dilafazkan.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Israk ayat 34 bermaksud, *“Hendaklah kamu sempurnakan janji-janjimu, sesungguhnya kamu akan ditanya di akhirat kelak apa yang kamu buat dengan janji-janjimu.”* Di dalam ayat lain dalam Surah al-Maaidah ayat 1 bermaksud, *“Hai manusia yang beriman, sempurnakan oleh kamu janji-janji.”*

Hadis An-Nawawi bermaksud, “Orang-orang Islam terikat ia dengan syarat perjanjian mereka.”

Selain itu, mahkamah perlu meneliti rukun-rukun perceraian dan syarat-syaratnya telah dipenuhi. Di dalam kitab *'Iaanaah al-Taalibin*, oleh Al-Sayyid al-Bikri Ibn al-Sayyid Muhammad Shatho al-Dimyaatti, cetakan Darul Fikr, Beirut, Libanon, cetakan pertama 1418H/ 1997M, juzuk keempat, muka 5, ada menyebut:

وأركانه خمسة : زوج، وصيغة، وقصد، ومحل، وولاية عليه

Yang bererti: Dan adapun rukun talaq itu ada lima, iaitu suami, lafaz yang digunakan, diqasaskan (ada kesengajaan) talaq, kepada siapa talaq itu ditujukan atau isteri yang mana satu, dan talaq itu dijatuhkan dengan kekuasaan suami.

Mahkamah tidak bercadang untuk mengulas lebih lanjut berhubung rukun talaq pertama kerana Mahkamah berpuashati bahawa Pemohon adalah suami yang sah kepada Responden semasa lafaz cerai itu dilafazkan dan telah memenuhi **rukun talaq yang pertama** iaitu **suami** .

Rukun kedua dan ketiga pula adalah saling berkaitan antara satu sama lain, maka perbincangan kedua-dua rukun tersebut dibuat secara bersama. Mengenai **rukun kedua**

iaitu *sighah* dan **rukun nikah ketiga** iaitu *qasad* atau *niat*, di dalam kitab *Matan Abi Shuja*^c yang dinamakan *al-Ghayah wa al-Taqrib*, cetakan 1417H/1997M, pada halaman 32 ada menyebut:

الطَّلَاقُ ضَرْبَانِ : صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ : فَالصَّرِيحُ ثَلَاثَةُ أَفْظَاٍ : الطَّلَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ .
وَلَا يَفْتَقِرُ صَرِيحُ الطَّلَاقِ إِلَى النِّيَّةِ , وَالْكِنَايَةُ : كُلُّ لَفْظٍ اخْتُمِلَ الطَّلَاقُ وَغَيْرُهُ
وَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ

Maksudnya: “Mengenai talaq ianya ada dua jenis, iaitu talaq yang nyata dan talaq secara sindiran. Talaq yang nyata itu adalah melalui tiga lafaz, iaitu lafaz talaq, lafaz firaq (cerai) dan lafaz sarah (lepas). Talaq melalui lafaz yang nyata ini tidak lagi memerlukan niat menjatuhkan talaq.”

Berkaitan rukun talaq yang kedua dan ketiga, Mahkamah merujuk kepada keterangan-keterangan yang diberikan dengan fakta-fakta berikut:

1. Responden telah membuat ikrar di dalam Mahkamah bahawa lafaz “Sekiranya awak tak balik rumah mak sebelum pukul 3 petang, say cerai awak talak tiga.” telah diucapkan dan dilafazkan terhadap Pemohon pada 05/07/2016 (Rujuk m/s 1 dalam Nota Keterangan).
2. Fakta di atas diakui sendiri oleh Responden dengan berdasarkan ikrar yang dibuat di dalam Mahkamah (Rujuk m/s 1 Nota Keterangan).

Mengenai pensabitan talaq atau perceraian berdasarkan iqrar suami, di dalam kitab *I' anat al-Talibin*, juzuk keempat, pada halaman 27 ada menyebut:

إِنَّمَا يُثَبِّتُ الطَّلَاقُ كَالْإِقْرَارِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ

Maksudnya: “Sesungguhnya talaq itu disabitkan dengan persaksian dua orang lelaki yang adil lagi merdeka, sebagaimana ianya disabitkan dengan iqrar adanya talaq oleh suami.”

Di dalam kitab *I'anat al-Talibin* juzuk ketiga, pada halaman 187 pula ada menyebut:

هُوَ لُغَةً الْأَوْثَبَاتُ وَشَرْعاً إِحْتِيَارُ الشَّخْصِ بِحَقِّ عَلَيْهِ وَيُسَمَّى إِعْتِرَافاً

Maksudnya: “Iqrar dari segi bahasa bererti mensabitkan, manakala mengikut syarak diertikan sebagai memberitahu hak seseorang atas diri pemberitahu itu. Iqrar disebut juga sebagai iktiraf.”

Mahkamah merujuk kepada peruntukan Hukum Syarak sebagaimana ditaginknkan di dalam undang-undang. Di dalam *Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001*, seksyen 17 ada memperuntukkan:

Seksyen 17. Iqrar ditakrifkan.

(1) *Iqrar* ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang secara bertulis atau lisan atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap seseorang lain berkenaan dengan sesuatu hak.

(2) Sesuatu *iqrar* hendaklah dibuat-

(a) di dalam Mahkamah, di hadapan Hakim; atau

(b) di luar Mahkamah, di hadapan dua orang saksi lelaki yang '*aqil*, *balih* dan '*adil*.

(3) Sesuatu *iqrar* yang berhubungan dengan apa-apa fakta persoalan atau fakta relevan ialah *qarinah*.

Setelah meneliti situasi keadaan yang diikrarkan oleh Responden tersebut, Mahkamah berpuashati bahawa Responden telah menggunakan lafaz talaq dalam bentuk SMS yang nyata kerana ia dibuat secara niat dengan menggunakan lafaz talaq. Oleh itu, penggunaan lafaz tersebut sebagai cerai perlu disertai dengan niat perceraian oleh suami kepada

isterinya ketika melafazkan lafaz tersebut, sebagaimana nas fiqh di dalam kitab *Matan Abi Shuja^c* yang dinamakan *al-Ghayah wa al-Taqrīb*, cetakan 1417H/1997M, pada halaman 32 di atas tadi yang menyebut:

وَلَا يَفْتَقِرُ صَرِيحُ الطَّلَاقِ إِلَى النِّيَّةِ

Maksudnya: “Talaq melalui lafaz yang nyata ini tidak lagi memerlukan niat menjatuhkan talaq.”

Mahkamah berpuas hati dan berpendapat bahawa **rukun cerai kedua iaitu *sighah*** telah pun sempurna iaitu *sighah* perceraian antara Pemohon dan Responden ini adalah dengan menggunakan lafaz taklik talaq dengan SMS. Mahkamah juga berpuashati dan berpendapat rukun cerai **ketiga iaitu niat talaq** telah pun juga sempurna kerana lafaz cerai taklik talaq melalui SMS memerlukan kepada niat atau qasad semasa seseorang suami melafazkannya.

Mengenai rukun talaq yang **keempat**, iaitu **kepada siapa talaq itu ditujukan** atau isteri yang mana satu ditujukan lafaz talaq, Mahkamah berpuas hati daripada iqrar dan keterangan yang diberikan di dalam Mahkamah ini bahawa lafaz talaq secara lafaz taklik talaq melalui SMS yang telah dilafazkan oleh Responden adalah ditujukan kepada Pemohon, Nurhayatie binti Muda. Pemohon semasa lafaz cerai itu dilafazkan adalah isteri yang sah kepada Responden dan Pemohon berada dalam keadaan suci. Pemohon dalam keterangan beliau mengakui telah melanggar taklik Responden dalam keadaan waras dan tidak dipaksa semasa pelanggaran taklik berlaku (Rujuk m/s 2 Nota Keterangan). Justeru itu, Mahkamah berpuashati dan berpendapat rukun cerai keempat dalam kes ini telah wujud dan sempurna.

Berkenaan dengan rukun talaq **kelima** pula iaitu, **kekuasaan suami melafazkan talaq**, Mahkamah berpuashati berdasarkan keterangan secara beriqrar Responden di dalam Mahkamah pada hari ini, bahawa Responden telah melafazkan cerai dengan talaq taklik secara SMS ke atas Pemohon itu adalah dengan keupayaan dan kehendak Pemohon sendiri. Lafaz yang berlaku adalah dalam Pemohon berkeadaan waras dan tidak dipaksa oleh mana-mana pihak.

Mengikut hukum syarak, sesuatu perbuatan atau tindakan adalah diambil kira ke atas pelakunya apabila dia seorang yang Mukallaf (dipertanggungjawabkan hukum-hukum syara' ke atasnya). Justeru itu seorang yang tidur, gila (hilang akal), seorang kanak-kanak yang belum baligh adalah bukan seorang yang mukallaf, berdasarkan kepada hadith:

رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن

النائم حتى يستيقظ

Maksudnya: “Diangkat kalam (tidak ditaklifkan) dari tiga golongan: kanak-kanak sehingga dia baligh, orang tidur sehingga dia bangun (jaga) dan orang gila sehingga dia berakal” (Riwayat Abu Daud (4403) dan lainnya).

Berkenaan dengan keperluan *taklif* dalam perkara perceraian yang diambil kira oleh Hukum Syarak, di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* di dalam bab *al-Talaq* halaman 471 jilid keempat ada dinyatakan nas-nas berikut:

يشترط لنفوذه أي الطلاق من المطلق منجزا كان أو معلقا (التكليف) أي أن

يكون مكلفا فيصح من السفه والمريض ، أي ولو كان هازلا ، ولا يصح من غير

مكلف كصبي ومجنون ومغمى عليه ونائم لا تنجزا ولا تعليقا ، ووجدت الصفة

بعد الأهلية في المعلق لفساد عبارته ، لخبر (رفع القلم عن ثلاث) نعم لو تولد

جنون من سكر تعدي فيه نفذ طلاقه في جنونه ، وقد يتصور طلاق المجنون بغير

سكر تعدي فيه

Terjemahannya: “Disyaratkan jatuh talaq dari orang yang menjatuhkan talaq (suami) samada lafaz talaq itu secara terus (direct) atau secara ta'liq adalah Taklif iaitu seorang yang mukallaf. Oleh itu sah talaq yang

dilakukan oleh seorang yang safih dan orang sakit, walaupun dia dalam keadaan main-main. Dan tidak sah talaq yang dilakukan oleh seorang yang tidak mukallaf seperti kanak-kanak, orang gila, orang yang pengsan, orang tidur samada lafaz yang dibuat itu lafaz secara terus atau secara ta'liq, samada berlaku sifat/syarat ta'liq itu selepas kembali kelayakannya (taklif semula) kerana lafaz cerai itu sendiri adalah fasad. Perkara ini berdasarkan kepada sebuah Hadis Nabi (Diangkat kalam terhadap tiga golongan...) Ya, jika mabuk itu adalah berpunca dari perbuatan yang melampaui hukum syara', talaq yang dilakukan pada masa mabuk itu adalah terlaksana/sah, kerana kadang-kadang perceraian semasa mabuk itu boleh berlaku bukan mabuk yang berpunca dari perbuatan yang melampaui hukum Syara'".

Di dalam kes ini, Mahkamah berpuashati bahawa Pemohon adalah seorang yang mukallaf pada masa melafazkan talaq kepada Responden. Mahkamah berpendapat bahawa keterangan Pemohon kepada Mahkamah bahawa beliau berada di dalam waras dan tidak dipaksa pada masa kejadian lafaz cerai berlaku adalah suatu *iqrar* yang mengikat diri Pemohon sendiri dan diterima oleh Mahkamah sebagai suatu *iqrar*.

Setelah meneliti affidavit Pemohon, keterangan pihak-pihak dan ekshibit yang dikemukakan, MAKA MAHKAMAH MEMBUAT PERINTAH SEPERTI BERIKUT:-

1. **SAYA SABIT** telah berlaku perceraian di antara Pemohon, IDAMAN BINTI KASIH, KP: 777777-11-4444 dengan Responden, JJJJJ BIN KKKKKK, KP: 888888-11-5555 dengan perceraian talak tiga kali pertama (Bain Kubra) daripada pelanggaran lafaz takliq suami oleh isteri pada 30 Ramadhan 14XX Hijrah bersamaan 05 Julai 20XX.
2. **SAYA SABIT** perceraian berlaku di luar Mahkamah dan tanpa keizinan Mahkamah.

3. **SAYA SABIT** berdasarkan kepada pengakuan isteri semasa diceraikan dalam keadaan suci. Datang haid tiap-tiap bulan. Oleh itu, **SAYA PERINTAH** kepada Pemohon, IDAMAN BINTI KASIH beriddah selama tiga kali suci bermula dari tarikh berlaku perceraian pada 30 Ramadhan 14XX Hijrah bersamaan 05 Julai 20XX sekiranya ingin berkahwin dengan lelaki lain.
4. **SAYA PERINTAH** Surat Perakuan Nikah Bil.: 11-0501-20XX-120XXXXXX No. 5120XXXXXX yang dikeluarkan oleh Timbalan Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Rujuk Orang Islam Daerah Kuala Terengganu, Terengganu diserahkan kepada Mahkamah untuk urusan pembatalan.
5. **SAYA BERI** kebenaran kepada pihak-pihak untuk memfailkan sebarang tuntutan lain dalam prosiding yang berasingan pada masa hadapan.
6. **SAYA SABIT** alamat penyampaian terakhir pihak-pihak ialah:-

IDAMAN BINTI KASIH.
Kampung Pulau Rusa,
20050 Kuala Terengganu,
Terengganu.

Dan,

JJJJJ BIN KKKKKK.
Lorong Makam Lama, Chabang Tiga,
21000 Kuala Terengganu,
Terengganu.

DIBERI DI BAWAH TANDATANGAN saya dan Meterai Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu pada hari ini Ahad, 12 Syawal 14XX Hijrah bersamaan 16 Jun 20XX.

METERAI

HAKIM